

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

Lima, dieciséis de julio de dos mil veintiséis

I. VISTOS; la causa número treinta y siete mil doscientos treinta y tres guion dos mil veinticinco, Lima; verificada votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:

II. Materia del recurso

Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de apelación formulado por el **Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial**, mediante escrito del dos de julio de dos mil veinticinco (foja doscientos cincuenta y seis del expediente judicial digitalizado – No EJE¹), contra la sentencia contenida en la resolución número tres, del veintitrés de enero de dos mil veinticinco (foja doscientos cuarenta y tres), emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que resolvió declarar **improcedente** la demanda de amparo interpuesta por el Procurador Público del Poder Judicial contra el Juez del Décimo Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y contra Edgar Ademar Ramírez Arévalo.

Sobre el Proceso de Amparo

De la demanda

El Procurador Público del Poder Judicial, mediante escrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro (foja noventa y tres), interpone demanda de Amparo contra los jueces del Décimo Octavo Juzgado Especializado De Trabajo Permanente – Nueva Ley Procesal De Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a efectos de que se declare la nulidad de la sentencia de vista de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, expedida dentro del proceso judicial

¹ En adelante, todas las referencias remiten a este expediente, salvo indicación distinta.

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

signado con Expediente N.º 00074-2023-0-1801-JR-LA-07²; y como consecuencia de ello, se declare que el bono jurisdiccional y las asignaciones excepcionales no constituyen base de cálculo para ningún concepto y/o beneficio, por violación del derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional, y el derecho a la motivación de resoluciones judiciales.

Señala que el Décimo Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia, bajo los mismos términos, sin observar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto a que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones especiales no tienen naturaleza remunerativa ni pensionable, lo que amerita la interposición de la presente demanda.

En ese sentido, la demandante sustentó que el Tribunal Constitucional estableció en reiterada jurisprudencia, como la contenida en las sentencias de los Expedientes 3903-2007-PA/TC, 02214-2006-PC/TC, 5112-2006-PC/TC, 00642-2007-PC/TC, 5000-2007-PC/TC, 5006-2007-PA/TC, 02618-2007-PC/TC, 442-

² El Expediente N.º 00074-2023-0-1801-JP-LA-07 fue tramitado en la Corte Superior de Justicia de Lima (proceso laboral, sobre declaración del carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional y otros).

El once de enero del dos mil veintitrés, Edgar Ademar Ramírez Arevalo interpuso demanda contra el Poder Judicial, sobre bonificación por función jurisdiccional y otros.

El Séptimo Juzgado De Paz Letrado Laboral De Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número cuatro del cinco de junio del dos mil veintitrés, resolvió: **DECLARO INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA** deducida por la demandada. **DECLARO FUNDADA EN PARTE** la demanda interpuesta por **EDGAR ADEMAR RAMIREZ AREVALO** en contra del **PODER JUDICIAL**. **ORDENO** que el demandado **PODER JUDICIAL** pague al demandante la suma de **DIECISÉIS MIL CIENTO QUINCE CON 20/100 SOLES (S/.16,115.20)** por concepto de **INDEMNIZACIÓN VACACIONAL E REINTEGRO DE GRATIFICACIONES Y BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR LA INCIDENCIA DE LOS CONCEPTOS DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y ASIGNACIONES ESPECIALES**. **ORDENO** que el demandado **PODER JUDICIAL** cumpla con efectuar el depósito de la suma de **DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 69/100 SOLES (S/.2,945.69)** en la cuenta CTS del demandante por concepto de **REINTEGRO COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR LA INCIDENCIA DE LOS CONCEPTOS DE BONO POR FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y ASIGNACIONES ESPECIALES**. **ORDENO** que la demandada **PODER JUDICIAL** pague a la demandante los costos del proceso; sin costas.

Finalmente, el Décimo Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente – Nueva Ley Procesal De Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número nueve, del veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, tomó esta decisión: **1. CONFIRMAR** la sentencia contenida en la resolución número cuatro, de fecha 5 de junio de dos mil veintitrés, obrante en las páginas 121 a 138, que resuelve declarar **INFUNDADA** la excepción de cosa juzgada. [...]

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

2008-PC/TC, 00438-2006-PC/TC, 04643-2006-PC/TC, 5198-2008-PC/TC, 4710-2009-PC/TC, 3624-2009-PC/TC, 1589-2017-PA/TC, 2119-2017-PA/TC y recientemente en el Expediente N.º 4495-2019-PA/TC, del 16 de marzo de 2021, que el “bono jurisdiccional” no tiene naturaleza ni carácter pensionable; criterio acorde a lo señalado en el artículo 158 de la Constitución, en donde se equipara a los miembros del Poder Judicial con los del Ministerio Público, indicando que tienen los mismos derechos y prerrogativas, de lo que se concluye claramente que el bono por función jurisdiccional no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable.

Además, para determinar la naturaleza del “bono jurisdiccional”, los jueces demandados debieron tomar en cuenta no solo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino también la diferencia entre empleo público y privado con base en la meritocracia, el nepotismo y el salario, a fin de sustentar motivadamente sus decisiones, y no basarse en argumentos superficiales y genéricos, vulnerando el debido proceso. Adicionalmente, se solicita que se declare que el bono jurisdiccional y las asignaciones excepcionales no constituyen base de cálculo para ningún concepto y/o beneficio.

Sentencia de primera instancia

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la resolución número tres de fecha veintitrés de enero de dos mil veinticinco (foja doscientos cuarenta y tres), declaró improcedente la demanda de amparo.

La Sala Superior concluyó que, la fundamentación efectuada por parte de los órganos jurisdiccionales cuyas decisiones son objeto de demanda mediante el proceso de amparo, en ese sentido, determinaron que lo que realmente pretende la parte demandante, es discutir el criterio jurisdiccional de los jueces demandados, al momento de expedir sus respectivos pronunciamientos. No se evidencia, en consecuencia, la configuración de una vulneración manifiesta a derechos fundamentales, sino más bien una discrepancia con la valoración

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

jurídica y probatoria efectuada por los magistrados en el ejercicio legítimo de su función jurisdiccional. Tal pretensión excede el objeto del proceso de amparo, el cual no constituye una instancia revisora de sentencias judiciales emitidas con sujeción al debido proceso, salvo que se acredite una afectación directa y evidente a derechos constitucionales, lo que en el presente caso no ha ocurrido.

Agrega que, lo cuestionado por la parte demandante, constituye un asunto que no es de competencia constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad manifiesta por parte del órgano judicial respectivo que ponga en evidencia la violación de derechos constitucionales, lo que no ha ocurrido en el presente caso; por lo que, al margen de que tales fundamentos resulten o no compartidos en su integridad, constituyen justificación suficiente que respaldan la decisión adoptada por la instancia de mérito, no procediendo su revisión a través del proceso de amparo.

Bajo tal contexto, colige que el petitorio y los hechos expuestos en la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados; por lo que incurre en causal de improcedencia previsto por el artículo 7 inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

Recurso de Apelación

El recurrente interpone recurso de apelación contra la sentencia, mediante escrito del dos de julio de dos mil veinticinco (foja doscientos cincuenta y seis) indicando que la Sala Superior que actúa en primera instancia ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva que comprende el debido proceso - derecho de defensa y la debida motivación de resoluciones judiciales, ya que, sin efectuar un análisis sobre los argumentos vertidos en su demanda, la ha declarado improcedente. En ese sentido, refiere que resulta incorrecto lo señalado por los jueces de primera instancia, pues no están solicitando un reexamen de lo resuelto por los jueces demandados, sino que denuncian la falta de aplicación de la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre la inclusión del bono por función jurisdiccional en la Compensación por Tiempo de Servicios,

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

y que las resoluciones objeto de amparo lesionan su derecho constitucional al debido proceso por su falta de motivación al dejar de aplicar una norma de derecho material como es el Decreto de Urgencia N.º 114-2001.

Aunado a ello, alega que los jueces demandados de modo arbitrario han creado un derecho a favor del demandante en el proceso ordinario laboral, ya que está concediendo un beneficio que no le corresponde por disposición legal vigente, inobservando e inaplicando la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha establecido de manera clara y expresa que el bono por función jurisdiccional no tendrá carácter pensionable ni remunerativo y no conformara la base para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios; ni siquiera se ha explicado las razones jurídicas por las cuales los reiterados criterios del Tribunal Constitucional no son aplicables al asunto materia de casación (resolución judicial cuestionada), tampoco motiva por qué los criterios del Tribunal Constitucional no son observados para resolver la presente demanda de amparo, para estar acorde con lo establecido en el tercer párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional.

III. CONSIDERANDO

3.1. De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional, Ley N.º 31307, publicado el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, los procesos constitucionales tienen por finalidad lo siguiente:

[...] proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo".

Mientras que, en atención a lo dispuesto por el artículo 9 del mismo cuerpo legal:

*El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con **manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva**, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. [...]*

[Énfasis agregado]

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

3.2. Conforme al artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales procede en caso de “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”, que incluye la eventual afectación en diversos derechos procesales, entre ellos, los derechos de “libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada, ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

3.3. No obstante, esta Sala Suprema recuerda que la judicatura constitucional no puede avocarse a conocer cualquier cuestionamiento relacionado con la justificación de decisiones judiciales, en la medida en que “la competencia de la justicia constitucional está referida a asuntos de relevancia constitucional” (Expediente 00445-2018-PHC/TC). Asimismo, “[...] *el amparo contra resoluciones judiciales no es un instrumento procesal mediante el cual el Juez del Amparo pueda evaluar la interpretación y aplicación correcta (o no) de una norma legal al resolver el Juez una controversia suscitada en el ámbito de la jurisdicción ordinaria o, como en el presente caso, al resolverse sobre la admisión o no del recurso de casación.* Expediente N.º 5194-2005-PA/TC. En este sentido, en la judicatura constitucional no cabe revisar asuntos propios de la justicia ordinaria, salvo que se hubiera violado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental o bien de rango constitucional.

3.4. Además, el proceso de amparo contra una resolución judicial, atendiendo a la institución de la cosa juzgada, es un mecanismo procesal excepcional para cuestionar una decisión de los órganos jurisdiccionales que se haya expedido en un proceso irregular por haberse transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, así como todos sus componentes, entre ellos el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

Análisis del caso

3.5. Del análisis de los actuados se advierte que la pretensión formulada por la parte demandante se orienta a obtener la nulidad de la sentencia de vista contenida en la resolución número nueve del veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, expedida en el expediente judicial N.º 00074–2023-0-1801-JP-LA-07. Alega para tal fin la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, tales como el derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva; y el derecho y deber de motivación de las resoluciones judiciales, aduciendo que dichas resoluciones se habrían emitido contrariando la doctrina jurisprudencial uniforme del Tribunal Constitucional respecto a la no naturaleza remunerativa ni pensionable del bono por función jurisdiccional.

3.6. Sin embargo, mediante resolución número tres de fecha veintitrés de enero de dos mil veinticinco (foja doscientos cuarenta y tres), la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que las alegación del demandante estaban destinadas a cuestionar las razones de fondo que han sido materia de discusión en la jurisdicción ordinaria, por lo que incurre en causal de improcedencia previsto por el artículo 7 inciso 1) del Código Procesal Constitucional, al no encontrarse dentro del contenido esencial del derecho constitucional invocado.

3.7. Conforme fluye del análisis de los actuados, la pretensión sustancial discutida en el proceso judicial subyacente consistió en determinar si el bono por función jurisdiccional y otras asignaciones excepcionales debían tener naturaleza remunerativa. Esta controversia fue debidamente evaluada, en las instancias de mérito, arribando el órgano jurisdiccional a la conclusión de que dichos conceptos constituían remuneración en tanto eran percibidos de manera mensual, permanente y en un monto fijo, así como de libre disposición para la demandante. Esta interpretación se sustentó en principios constitucionales y legales, y fue considerada no solo razonable sino además más favorable al

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

justiciable, en tanto optimiza el contenido del derecho constitucional a la remuneración.

3.8. En efecto, esta pretensión fue objeto de análisis por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia y, sentencia de vista, quienes coincidieron en establecer que se debe considerar remuneraciones a todo concepto percibido por el trabajador de forma directa, fija, mensual y permanente, y además que sea de su libre disposición. Asimismo, las instancias de mérito concluyeron que los argumentos expuestos por el Procurador Público del Poder Judicial no lograron desvirtuar el carácter remunerativo del bono por función jurisdiccional.

3.9. En relación con los agravios planteados por la parte apelante en el recurso impugnatorio, se advierte que los mismos no están acompañados de un sustento jurídico que permita cuestionar válidamente la decisión. Además, la sentencia de vista (proceso primigenio) confirmó la sentencia de primera instancia al determinar que el bono por función jurisdiccional y las asignaciones excepcionales tienen naturaleza remunerativa al ser conceptos fijos, permanentes y de libre disposición.

3.10. Si bien en la demanda se invocan la afectación de diversos derechos constitucionales, del análisis de los fundamentos y hechos presentados, se colige que el verdadero propósito del accionante es obtener la revisión y eventual revocatoria de resoluciones judiciales firmes, sin que se haya acreditado una lesión concreta, manifiesta y relevante de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional. En consecuencia, al no verificarse una afectación ostensible al contenido esencial de los derechos invocados, corresponde confirmar la decisión de improcedencia de la demanda de amparo.

3.11. Al respecto, es necesario reiterar que el Tribunal Constitucional ha sido uniforme y constante en su jurisprudencia al precisar que el proceso de amparo no tiene por finalidad revisar resoluciones emitidas por jueces de la jurisdicción

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

ordinaria cuando estos han actuado dentro del marco de sus competencias legales y con respeto a los derechos fundamentales de orden procesal. Así, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 0759-2005-PA/TC, se dejó establecido que: “(...) no puede (...) revisar las sentencias dictadas por los jueces ordinarios que actúen en la esfera de su competencia respetando debidamente los derechos fundamentales de orden procesal (...)”. En la misma línea interpretativa, el Tribunal ha reiterado que el proceso de amparo no constituye una vía paralela o sustitutiva del recurso de casación, ni faculta al juez constitucional a revisar la correcta interpretación o aplicación de normas legales ni la valoración de los hechos realizada por la judicatura ordinaria, toda vez que ello supondría desnaturalizar el objeto del proceso constitucional. En efecto, como lo sostuvo expresamente en la sentencia correspondiente al Expediente N.º 01904-2021-PA/TC: “(...) el pronunciamiento de la judicatura constitucional no pretende subrogar a la judicatura ordinaria en sus competencias exclusivas y excluyentes, haciendo las veces de una ‘cuarta instancia’”.

3.12. En consecuencia, resulta pertinente dejar claramente establecido que el ejercicio del control constitucional que compete al juez de amparo no puede desbordar sus márgenes legales ni invadir las competencias propias y excluyentes de los jueces ordinarios. La utilización del proceso de amparo como una instancia revisora adicional contraviene los principios rectores del proceso constitucional, desnaturaliza su finalidad específica y vulnera el diseño jurisdiccional establecido por el ordenamiento jurídico. Por tanto, debe ser rechazada de plano toda pretensión que tenga como objetivo convertir al proceso de amparo en una vía supletoria para impugnar decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria con observancia del debido proceso.

3.13. En ese contexto, y en atención a lo previsto en el numeral 1) del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, corresponde declarar la manifiesta **improcedencia** de la demanda interpuesta, toda vez que los hechos denunciados y la pretensión deducida no evidencian una vulneración directa ni

Corte Suprema de Justicia de la República
Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria

SENTENCIA
APELACIÓN N.º 37233-2025
PROCESO DE AMPARO
LIMA

sustancial al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, por lo que nada obsta a confirmar la apelada.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas en los considerandos precedentes, **CONFIRMARON** la resolución número tres, del veintitrés de enero de dos mil veinticinco (foja doscientos cuarenta y tres), emitida por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró declarar **improcedente** la demanda interpuesta por el Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial contra el Juez del Décimo Octavo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, representados por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Hacendaria y otro, sobre proceso de amparo; y **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano* conforme a ley. Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.

Por Licencia e impedimento de los señores Jueces Supremo Yaya Zumaeta y Bustamante del Castillo, Integran la Sala, los señores Jueces Supremos Grossmann Casas y Linares San Román. Interviene como ponente **el señor Juez Supremo Gutiérrez Remón**.

SS.

GROSSMANN CASAS

DELGADO AYBAR

LINARES SAN ROMÁN

TOVAR BUENDÍA

GUTIÉRREZ REMÓN

YMBP/lfq